



Data da Sessão: 12/03/2020 Mesa: 1

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61)
3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

**PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº
0002791-07.2014.4.01.3000/RO**

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

REQUERIDO: CAROLINA BRAGA PAIVA

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

1. Pedido de Uniformização Nacional de Interpretação de Lei Federal que impugna acórdão da Turma Recursal da Seção Judiciária do Acre, cujo entendimento é no sentido de não ser devido o pagamento de contribuição sindical por parte dos servidores públicos, sob a alegação de ausência de previsão legal.

2. A UNIÃO recorre afirmando que o entendimento corresponde a uma interpretação distinta da jurisprudência, bem como daquele firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (RMS 45.441/SP, do Relator Ministro Mauro Campbell Marques) (AgRg no RMS 47502/SP, do Relator Olindo Menezes) que entende que a contribuição sindical é devida por todos os trabalhadores de determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário.

VOTO

4. Nos termos do artigo 14, § 2º, da Lei 10.259/01, caberá pedido de uniformização de interpretação de lei federal, para a TNU, quando houver divergência entre decisões sobre questões de direito material proferidas por Turmas Recursais de diferentes Regiões na interpretação da lei ou em contrariedade à jurisprudência dominante do STJ ou TNU.

5. A questão posta no presente PEDILEF diz respeito à obrigatoriedade do pagamento de contribuição sindical por servidor público.

6. Da análise do recurso, restou demonstrada a divergência jurisprudencial, estando presentes os requisitos de admissibilidade do pedido de uniformização.

7. Diante da relevância do tema e da quantidade significativa de ações versando sobre a mesma matéria, entendo relevante que a questão seja afetada como representativa da controvérsia, nos termos do art. 16 do RITNU.

0002791-07.2014.4.01.3000

900000108266 .V4 SBS.TNU© FSS.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

9. Desde logo defino o tema controvertido: *“saber se é devida contribuição sindical por todos os trabalhadores de uma determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário.”*

8. Ante o exposto, voto por CONHECER E AFETAR a questão controvertida neste feito como representativa da controvérsia, determinando que a Secretaria da Turma promova as diligências a que alude o artigo 16 do RITNU.

Documento eletrônico assinado por **FÁBIO SOUZA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000108266v4** e do código CRC **9c1cebb3**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FÁBIO SOUZA
Data e Hora: 16/03/2020, às 17:47:05

0002791-07.2014.4.01.3000

900000108266 .V4 SBS.TNU© FSS.TNU



Data da Sessão: 12/03/2020
Mesa: 1
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES - trecho, 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 0002791-07.2014.4.01.3000/RO

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABIO DE SOUZA SILVA

REQUERENTE: CONFEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL

REQUERIDO: CAROLINA BRAGA PAIVA

REQUERIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

EMENTA

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CLT. INCIDENTE CONHECIDO E AFETADO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA: "SABER SE É DEVIDA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL POR TODOS OS TRABALHADORES DE UMA DETERMINADA CATEGORIA, INDEPENDENTEMENTE DE FILIAÇÃO SINDICAL E DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA OU ESTATUTÁRIO".

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER E AFETAR o tema como representativo da controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "saber se é devida contribuição sindical por todos os trabalhadores de uma determinada categoria, independentemente de filiação sindical e da condição de servidor público celetista ou estatutário".

Brasília, 12 de março de 2020.

Documento eletrônico assinado por **FÁBIO SOUZA, Juiz Federal**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000108267v5** e do código CRC **d646151e**.

Informações adicionais da assinatura:

0002791-07.2014.4.01.3000

900000108267.V5 SBS.TNU© FSS.TNU



Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Signatário (a): FÁBIO SOUZA
Data e Hora: 16/03/2020, às 17:47:05

0002791-07.2014.4.01.3000

900000108267 .V5 SBS.TNU© FSS.TNU